

90001813

<+> SBB CFF FFS

V E R E I N B A R U N G

Reg-Nr. ---

Datum 08.12.1949

IDENTIFIKATIONS-NR. 1001783

Zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB),
vertreten durch

und (Partner)

SBB HAUPTABTEILUNG BAU KREIS III
Bauregion I
Dienstgebäude SBB
5200 Brugg AG

Gemeinde Villnachern

5213 Villnachern

Kontaktstelle der SBB für Bauarbeiten

Bahnmeister 2, Unterwerkstr. 13, 5200 Brugg, Tel. 056 460 82 66

Gegenstand der Vereinbarung (Kurzbeschreibung aus Ziffer 1)

Waldbewirtschaftungsbeschränkung

SBB-Strecke Villnachern - Schinznach Dorf

auf Bahnhofgebiet ---

Bahn-Km 36.540 - 36.600 rdB

Parzelle(n)

Politische Gemeinde Villnachern

Kanton AG

Dauer der Vereinbarung

Die Vereinbarung tritt am 08.12.1949 in Kraft und dauert während
unbestimmter Zeit

Entschädigungen

Nebst allfälligen Aufwendungen
gemäss Ziffer 5 und 6 der Ver-
einbarung hat der Partner die
Schweizerischen Bundesbahnen:a) für das Bewilligungsverfahren
nicht zu entschädigenb) für die Erteilung der Bewilligung gemäss Ziffer 1 und
nach Ausmass bei Abschluss der Arbeiten
nicht zu entschädigen

Zahlungsmodus

Es sind keine Entschädigungen zu entrichten

Rechnungstellung an -----

Ersetzt Vereinbarung Bau III Nr.

mit

vom

ContrAct erfasst

Stempel und Vermerke / Verteiler

Nr. 0400 - 1949 - 0001

V e r t r a g

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen, Kreisdirektion III in Zürich, vertreten durch deren Verwaltungsabteilung

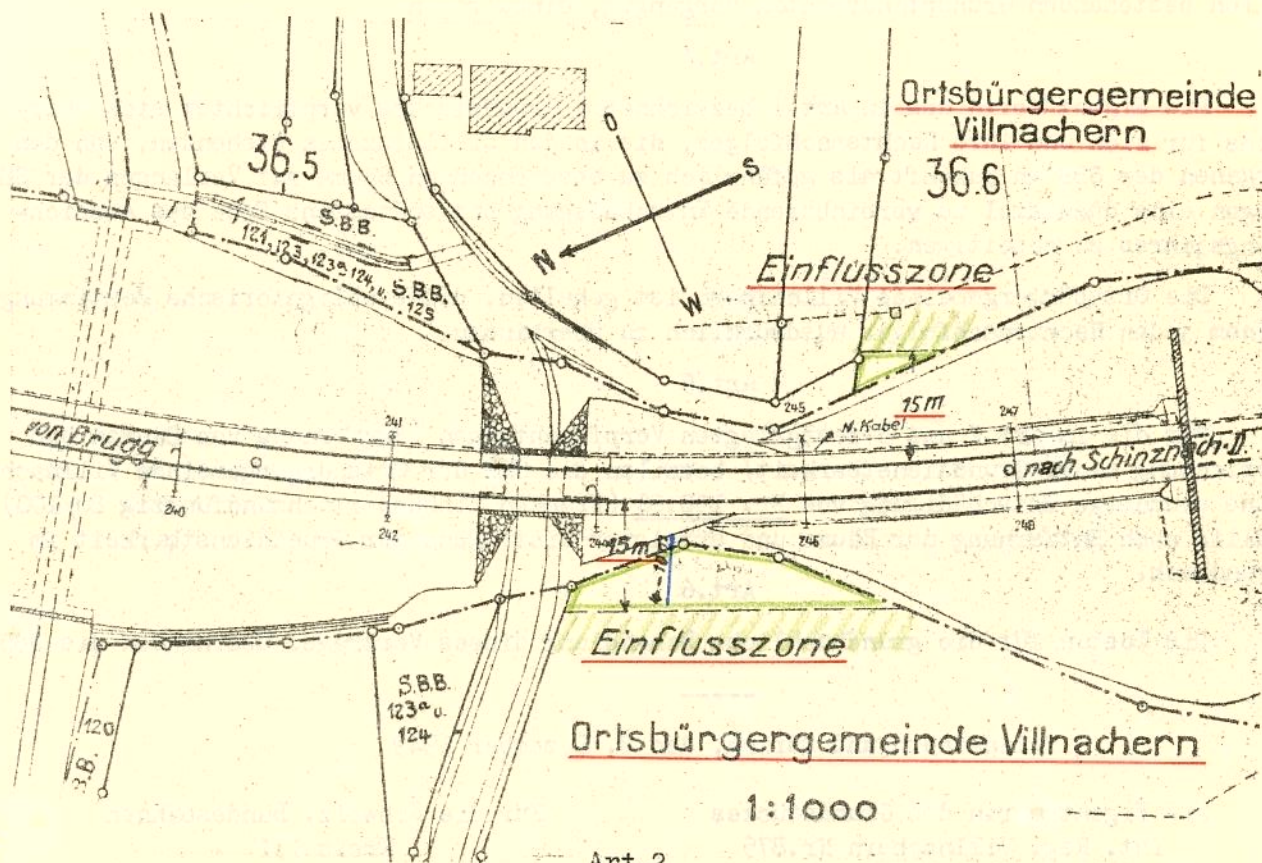
und

der Ortsbürgergemeinde Villnachern (Aargau), vertreten durch deren Gemeinderat,

betreffend
Pflanzbeschränkung

Art. 1

Zur Sicherung der elektrischen Zugförderung auf der Eisenbahnlinie Brugg - Stein=S. - Basel müssen auf dem Grundstück Interim-Register Nr. 875 der Ortsbürgergemeinde Villnachern in der Gemeinde Villnachern Sicherheitsstreifen von je 15 Metern Tiefe, von den Geleiseaxen aus gemessen, und darüber hinaus Einflussszonen für hochwachsende Bäume, in Baumängenabstand von der Eisenbahngrenze gemessen, zwischen km 36.540 und km 36.600 rechts sowie zwischen km 36.579 und km 36.610 links der Strecke Brugg - Schinznach=Dorf geschaffen werden, gemäss der nachstehenden Planskizze und den folgenden Bestimmungen.



Art. 2

Die Eigentümerin der vorgenannten Liegenschaft hat alle auf den Sicherheitsstreifen und in den Einflusszonen stehenden, von den Organen der SBB angezeichneten Bäume bis spätestens Ende Februar 1950 zu beseitigen. Das Holz verbleibt der Grundeigentümerin.

Art. 3

Zur Sicherung der elektrischen Fahrleitung auf dem Eisenbahngrundstück I.R. Nr. 1365 der SBB in der Gemeinde Villnachern dürfen auf den in der Planskizze grünumrandet dargestellten Bodenflächen der Liegenschaft I.R. Nr. 875 der Ortsbürgergemeinde Villnachern im Gemeindebann Villnachern inskünftig nur Bäume und Sträucher von beschränkter Höhe gepflanzt und wachsen gelassen werden.

Abschrift erhalten:
Bahnmeister 2
Klein

Die Höhe der Bäume und Sträucher darf betragen:

- a) Auf dem Sicherheitsstreifen zwischen km 36.540 und km 36.587 rechts der Bahn:
vier bis zehn Meter;
- b) Auf dem Sicherheitsstreifen zwischen km 36.579 und km 36.591 links der Bahn:
sechs bis zehn Meter.

Dabei hat es die Meinung, dass die Höhe der Bäume und Sträucher an der Bahngrenze das hievor bezeichnete kleinere Mass erreichen und alsdann je nach der Entfernung schräg ansteigend an der äussersten Servitutsgrenze, vom Eisenbahngelände aus gesehen, die vorbezeichnete Maximalhöhe nicht überschreiten darf.

Der jeweilige Eigentümer des vorgenannten Grundstückes hat für die dauernde Niederhaltung der Bäume und Sträucher zu sorgen und allen Weisungen der Organe der Berechtigten (SBB) jederzeit ohne Verzug Folge zu leisten.

Die Grundeigentümerin ist verpflichtet, das Fällen der Bäume unter Beobachtung grösster Vorsicht und durch sachkundiges Personal vorzunehmen. Sie hat die Berechtigten (Leitungsaufseher SBB in Brugg) von jedem Holzschlag mindestens fünf Tage vorher zu benachrichtigen. Unterlässt sie dies, haftet sie den SBB für jeden daraus entstandenen Schaden.

Dieser Artikel ist als Grunddienstbarkeit: "Pflanzbeschränkung" z.G. I.R. Nr. 1365 (SBB) und z.L. I.R. Nr. 875 (Ortsbürgergemeinde) im Grundbuch der Gemeinde Villnachern, allen bestehenden Grundpfandrechten vorgängig, einzutragen.

Art.4

Die Eigentümerin des in Art.1 bezeichneten Grundstückes verpflichtet sich überdies für sich und ihre Rechtsnachfolger, die in den Einflusszonen stehenden, von den Organen der SBB in Zukunft als gefährlich zu bezeichnenden Bäume auf Verlangen der SBB gegen eine dannzumal zu vereinbarende Entschädigung bis spätestens Ende des Anzeijungsjahres zu beseitigen.

Die Ortsbürgergemeinde Villnachern ist gehalten, diese obligatorische Bestimmung einem jeden Rechtsnachfolger ausdrücklich zu überbinden.

Art.5

Für die in Art.2 und 3 festgelegten Verpflichtungen (Entfernung von Bäumen und Errichtung einer Grunddienstbarkeit) bezahlen die SBB der Ortsbürgergemeinde Villnachern eine einmalige Entschädigung von Fr. 158.80 (Franken Einhundertachtundfünfzig 80/100), fällig nach Entfernung der Bäume und erfolgter Eintragung der Grunddienstbarkeit im Grundbuch.

Art.6

Die Kosten für die grundbuchliche Behandlung dieses Vertrages übernehmen die SBB.

Villnachern und Zürich, den 8. Dezember 1949

Die Eigentümerin des Grundstückes
Int. Reg. Villnachern Nr.875
Ortsbürgergemeinde Villnachern
Namens des Gemeinderates

Der Gemeindeamman:

Der Gemeindeschreiber:

gez. Spillmann

gez. Hartmann

Für die Schweiz. Bundesbahnen
Kreis III
(unter Genehmigungsvorbehalt)
Sektion für das Rechtswesen
Der Grundbuchsekretär: i.V.

E. Blumer

Genehmigt:

Zürich, den 4. Jan. 1950

Schweizerische Bundesbahnen
Kreis III

Der Vorstand der Verwaltungsabteilung
& Chef der Sektion für das Rechtswesen:

Sträuli